

LC 192/22

Lei Hackeada do EVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 192

DE 11 DE MARÇO DE 2022

Define os combustíveis sobre os quais **incidirá uma única** vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar define, nos termos da alínea h do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior.

Art. 2º Os **combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS**, qualquer que seja sua finalidade, são os seguintes:

- I - gasolina** e suas correntes e **etanol anidro** combustível;
- II - diesel** e suas correntes e **biodiesel**; e
- III - gás liquefeito de petróleo**, inclusive o derivado do gás natural.

INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DO ICMS LC 192/22



Gasolina e suas correntes;
Etanol Anidro combustível



Diesel e suas correntes;
Biodiesel



Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
inclusive o derivado do gás natural

§ 1º Para efeitos dos incisos I e II do caput deste artigo, **consideram-se correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo** e os hidrocarbonetos líquidos derivados **de gás natural** utilizados em **mistura mecânica** para a **produção de gasolinas ou de diesel**, em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

§ 2º Mediante **convênio** celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, observado o disposto no § 3º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre **hipóteses de suspensão do ICMS** incidente nas operações com **hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo não combustíveis** ou **de gás natural, inclusive nafta**, desde que:

I - sejam utilizados como **insumo** pela **indústria petroquímica**;

II - obedeam a **critérios e condições** estabelecidos em **convênio**; e

III - sejam adquiridos por **centrais petroquímicas** devidamente **autorizadas** pela ANP.

§ 3º O **convênio** a que se refere o § 2º deste artigo **poderá ser aprovado** e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:

I - **2/3** (dois terços) das **unidades federadas**; e

II - **1/3** (um terço) das **unidades federadas** integrantes de **cada 1** (uma) **das 5** (cinco) **regiões** do País.

Explicação: os derivados líquidos do petróleo e do gás natural são utilizados também com insumo na indústria petroquímica (produção de plásticos, borracha etc). Nesses casos, em que seu consumo não é como combustível, as UF's podem celebrar convênio para a suspensão do ICMS. Repare que aqui não foram especificadas quais seriam as frações de derivados de petróleo, apenas houve o reforço da inclusão da nafta entre esses hidrocarbonetos líquidos não combustíveis passíveis de terem a cobrança do ICMS suspensa.



HIPÓTESES DE **SUSPENSÃO DO ICMS****Convênio** nos termos da **LC 24/75**

Operações com **hidrocarbonetos líquidos** derivados de petróleo **não combustíveis** ou de gás natural, inclusive **nafta**, desde que:

utilizados como **insumo** pela **indústria petroquímica**obedeçam a **critérios e condições** estabelecidos em **convênio**adquiridos por **centrais petroquímicas** devidamente **autorizadas** pela ANP

Art. 3º Para a incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar, será observado o seguinte:

I - não se aplicará o disposto na alínea b do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;

§ 2º do art. 155 da CF:

X - não incidirá:

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

Explicação: a não incidência de que trata o inciso X do § 2º do art. 155 da CF não se aplica aos combustíveis com incidência monofásica listados nesta Lei.

Exemplo: incide, uma única vez, o ICMS na saída de diesel de uma refinaria, ainda que esse combustível seja destinado a outro estado.



II - nas operações com os **combustíveis derivados de petróleo**, o imposto caberá ao **Estado onde ocorrer o consumo**;

Exemplo: mesmo que a incidência de ICMS do exemplo anterior (diesel saindo da refinaria para outro estado) ocorra no estado de origem, o valor arrecadado pertence ao estado onde ocorrer o consumo.



III - nas **operações interestaduais, entre contribuintes**, com **combustíveis não incluídos** no inciso II deste caput, o imposto será **repartido entre os Estados** de origem e de destino, mantendo-se a **mesma proporcionalidade** que ocorre nas operações com as **demaís mercadorias**;

Exemplo: se um distribuidor localizado no estado A realiza uma operação de venda de etanol hidratado (não é anidro) para uma rede de postos de combustíveis localizada no estado B, o valor arrecadado com o ICMS será repartido entre A e B, seguindo a mesma proporção das demais operações sujeitas a esse tipo de repartição.



Curiosidade: O etanol anidro é aquele que é misturado à gasolina antes de ir para os postos de combustíveis. Já o etanol hidratado tem maior quantidade de água em sua composição, sendo aquele vendido na sua forma pura nos postos.

IV - nas **operações interestaduais** com **combustíveis não incluídos** no inciso II deste caput, destinadas a **não contribuinte**, o imposto caberá ao **Estado de origem**;

Exemplo: Caso o distribuidor localizado no estado A realize a venda de querosene de aviação (QAV) para um rico cantor sertanejo utilizar em seu jatinho particular localizado no estado B, todo o produto da arrecadação de ICMS ficará para o estado A (de origem).


DESTINAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS MONOFÁSICO LC 192/22


V - as **alíquotas** do imposto serão definidas mediante **deliberação dos Estados** e do Distrito Federal, nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, observado o seguinte:

- a)** serão **uniformes** em todo o **território nacional** e **poderão** ser **diferenciadas por produto**;
- b)** serão específicas (**ad rem**), por **unidade de medida** adotada, nos termos do § 4º do art. 155 da Constituição Federal; e
- c)** poderão ser **reduzidas e restabelecidas no mesmo exercício financeiro**, observado o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Nota: As alíquotas são determinadas em Convênio do CONFAZ e não podem ser elevadas a um patamar superior dentro do próprio exercício financeiro, em respeito à anterioridade anual, salvo para restabelecimento.



Art. 4º São contribuintes do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar o **produtor** e aqueles que lhe sejam **equiparados** e o **importador** dos combustíveis.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo **alcança** inclusive as **pessoas que produzem combustíveis de forma residual**, os formuladores de combustíveis por meio de

mistura mecânica, as **centrais petroquímicas** e as bases das **refinarias** de petróleo.

Nota: Esse parágrafo diz que mesmo que o produtor de combustíveis não seja uma refinaria de grande porte ou que essa não seja a sua atividade principal, ele continua sendo contribuinte do ICMS.



Art. 5º Considera-se ocorrido o **fato gerador** do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar no **momento**:

I - da **saída** dos combustíveis de que trata o art. 2º **do estabelecimento** do contribuinte de que trata o art. 4º desta Lei Complementar, nas operações ocorridas no **território nacional**; e

II - do desembaraço aduaneiro dos combustíveis de que trata o art. 2º desta Lei Complementar, nas operações de importação.

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal disciplinarão o disposto nesta Lei Complementar mediante deliberação nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

§ 1º Serão **admitidas**:

I - **equiparações a produtores dos combustíveis** referidos no art. 2º para **fins de incidência do ICMS** nos termos desta Lei Complementar; e

II - atribuição, a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título, da **responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS** incidente nos termos desta Lei Complementar.

CONTRIBUINTES DO ICMS MONOFÁSICO LC 192/22



produtor e
equiparados

importador

produção residual

mistura mecânica

centrais
petroquímicas

bases das refinarias

admitidas **outras equiparações** para **fins de incidência** de ICMS

§ 2º Os **incentivos fiscais** sobre as operações com os combustíveis referidos no art. 2º desta Lei Complementar, inclusive aquelas não tributadas ou isentas do imposto, serão concedidos **nos termos da Lei Complementar nº 24**, de 7 de janeiro de 1975, obedecidos os demais ditames

constitucionais e legais.

§ 3º **Serão instituídos mecanismos de compensação entre os entes federados** referidos no caput deste artigo, tais como câmara de compensação ou outro instrumento mais adequado, com atribuições relativas aos recursos arrecadados em decorrência da incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar.

Art. 7º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações com diesel, será, **até 31 de dezembro de 2022**, em cada Estado e no Distrito Federal, a **média móvel** dos preços médios praticados ao consumidor final nos **60 (sessenta) meses anteriores** à sua fixação.

Art. 8º O disposto nos incisos I e II do caput e no § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e nos arts. 124, 125, 126, 127 e 136 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, não se aplica às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo que entrarem em vigor no exercício de 2022, relativamente aos impostos e às contribuições previstos no inciso II do caput do art. 155, no § 4º do art. 177, na alínea b do inciso I e no inciso IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, nas operações que envolvam biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, gasolina, exceto de aviação, álcool, inclusive para fins carburantes, e gás natural veicular no referido exercício.

Explicação: trata-se de um afastamento temporário das exigências da LRF que obrigam o governo a demonstrar o impacto orçamentário e indicar medidas de compensação quando concede benefícios fiscais, permitindo que Estados, Distrito Federal e União reduzissem tributos sobre combustíveis de forma rápida e sem entraves burocráticos.



Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene

de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo.

§ 2º Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata o caput deste artigo:

I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e

II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

§ 3º De 11 de março de 2022 até o prazo estabelecido no caput, a pessoa jurídica que adquirir os produtos de que trata o caput deste artigo para utilização como insumo, nos termos do inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fará jus a créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição no mercado interno ou importação de tais produtos em cada período de apuração.

§ 4º O valor dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o § 3º deste artigo em relação a cada metro cúbico ou tonelada de produto adquirido no mercado interno ou importado corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas contribuições estabelecidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o preço de aquisição dos combustíveis.

§ 5º Os créditos presumidos instituídos no § 3º deste artigo:

I - sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação ou rateio e de estorno previstas na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, especialmente aquelas estabelecidas no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 3º do art. 6º, combinado com o inciso III do caput do art. 15 dessa mesma Lei;

II - somente poderão ser utilizados para desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto se vinculados a receitas de exportação ou na hipótese prevista no art. 16 da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005.

§ 6º Durante o prazo estabelecido no caput, fica suspenso o pagamento das contribuições de que tratam o caput e o § 1º deste artigo incidentes nas aquisições no mercado interno e nas

importações de petróleo efetuadas por refinarias para a produção de combustíveis.

§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º deste artigo aos insumos naftas, com Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH 2710.12.49, outras misturas (aromáticos), NCM/SH 2707.99.90, óleo de petróleo parcialmente refinado, NCM 2710.19.99, outros óleos brutos de petróleo ou minerais (condensados), NCM 2709.00.10, e N-Metilanilina, NCM/SH 2921.42.90.

§ 8º A suspensão de pagamento de que tratam os §§ 6º e 7º deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a utilização exigida pelos referidos dispositivos, aplicando-se à pessoa jurídica que adquire o produto com suspensão o disposto no art. 22 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009.

§ 9º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 6º, 7º e 8º deste artigo, podendo, inclusive, exigir que o adquirente preste declaração ao fornecedor de petróleo para informar a parcela da aquisição que será utilizada para a produção dos combustíveis referidos nos §§ 6º e 7º deste artigo.

Art. 9º-A As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidentes sobre as operações que envolvam gasolina e suas correntes, exceto de aviação, de que tratam o inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o inciso I do caput do art. 5º e o art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e o inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de gasolina e suas correntes, exceto de aviação, de que trata o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo.

Art. 9º-B Até 31 de dezembro de 2022, ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições de que tratam o caput e o § 1º do art. 9º desta Lei Complementar incidentes sobre a receita ou o faturamento na venda ou sobre a importação de gás natural veicular classificado nos códigos 2711.11.00 ou 2711.21.00 da NCM.

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.